

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1179/2530

บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด

โจทก์

นางบุญส่ง นัยริบสัจ กับพวก

จำเลย

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด จำเลย

ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 167 แผ่นที่2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหาย เป็นเงิน57,542 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19มีนาคม 2524 จนกว่าชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 56,542 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 166,165)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้วางพันธบัตรรัฐบาล จำนวนเงิน 74,000 บาทไว้เป็นหลักประกันต่อศาล (อันดับ 156,159 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว หากจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้
โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>